

MANUAL RECOMENDADO: “*Introducción al Derecho Procesal*” de Manuel Díaz Martínez, Sonia Calaza López y Vicente Gimeno Sendra, Coordinado por Manuel Díaz Martínez, Ed. Tirant lo blanch, 3ª edición, ISBN: 979-13-7010-308-8, Valencia, 2025.

PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL

Primera parte: DERECHO PROCESAL

Lección 1. Derecho procesal: concepto, fuentes y regulación. I. CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL: JURISDICCIÓN, ACCIÓN Y PROCESO. II. CARACTERES DEL DERECHO PROCESAL. 1. Dimensión pública del Derecho procesal. 2. Ámbito estatal. 3. Naturaleza fundamentalmente imperativa. 4. Relativa autonomía. 5. Instrumentalidad. III. FUENTES. 1. La Ley. 2. La costumbre. 3. Los principios generales del Derecho procesal. 4. La jurisprudencia. IV. REGULACIÓN. V. EFICACIA DEL DERECHO PROCESAL. 1. En el tiempo. 2. En el espacio.

Segunda parte: JURISDICCIÓN

Lección 2. El fundamento de la jurisdicción. I. EL PRESUPUESTO MATERIAL: EL CONFLICTO Y SUS MEDIOS DE SOLUCIÓN. 1. Autotutela. 2. Autocomposición. 3. Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. 4. Heterocomposición. II. LA JURISDICCIÓN COMO PODER Y SU LEGITIMACIÓN HISTÓRICA. 1. La justicia popular. 2. La designación ministerial. 3. La legitimación a través del proceso. III. LA LEGITIMACIÓN DE LA JURISDICCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO. 1. La independencia. 2. La sumisión a la ley.

Lección 3. La jurisdicción: concepto y funciones. I. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES. 1. La Jurisdicción como Poder. 2. La potestad jurisdiccional. 3. Los Tribunales. 4. La independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional. 5. La función genérica de la Jurisdicción. II. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA JURISDICCIÓN. 1. Protección de los derechos subjetivos. 2. Control judicial normativo. 3. Complementación del ordenamiento.

Lección 4. Jurisdicción y competencia: concepto, fundamento, criterios de atribución y tratamiento procesal. I. JURISDICCIÓN: CONCEPTO, NATURALEZA, FUNDAMENTO Y CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN. 1. Jurisdicción *strictu sensu*. 2. Jurisdicción ordinaria y Jurisdicción especial militar. 3. Jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y social. 4. Jurisdicción contenciosa y Jurisdicción voluntaria. 5. Jurisdicción internacional y Jurisdicción interna. II. COMPETENCIA: CONCEPTO Y CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN. 1. Cuestiones prejudiciales. 2. Cuestiones de competencia. 3. Reparto de asuntos. III. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA.

Lección 5. El monopolio estatal de la jurisdicción, principio de exclusividad y unidad jurisdiccional. I. MONOPOLIO ESTATAL DE LA JURISDICCIÓN. II. EL PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD JURISDICCIONAL. 1. Exclusividad en sentido positivo o reserva jurisdiccional. 2. Exclusividad en sentido negativo. III. EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL. 1. El principio de unidad jurisdiccional en su vertiente interna. 2. El principio de unidad jurisdiccional en su vertiente territorial.

Lección 6. La independencia de los jueces y magistrados. I. INDEPENDENCIA Y SUMISIÓN A LA LEY. II. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LAS PARTES PROCESALES Y EL OBJETO LITIGIOSO. 1. Causas de abstención y recusación. 2. La Abstención. 3. La Recusación. III. INDEPENDENCIA RESPECTO DE SUS SUPERIORES Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1. Especial referencia a la inamovilidad. IV. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LOS OTROS PODERES DEL ESTADO. V. INDEPENDENCIA RESPECTO A LA SOCIEDAD. VI. LA RESPONSABILIDAD DE JUECES Y MAGISTRADOS. 1. Responsabilidad penal. 2. Responsabilidad disciplinaria.

Lección 7. El derecho al juez legal. I. CONCEPTO Y REGULACIÓN. II. NOTAS ESENCIALES. 1. Reserva de Ley Orgánica. 2. Juez legal y Poder Judicial. 3. Igualdad. 4. Independencia. 5. Juez ordinario y sumisión al Derecho. 6. Juez legal y competencia.

Lección 8. La organización del Poder Judicial. I. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL: CONCEPTO. 1. Organización jurisdiccional. 2. Organización gubernativa. II. TRIBUNALES NO INTEGRADOS EN EL PODER JUDICIAL. 1. Las Jurisdicciones especiales. 2. Los Tribunales especiales. 3. Los Tribunales supranacionales. III. EL PODER JUDICIAL Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1. La Administración de Justicia y las cláusulas subrogatorias. 2. La «Administración de la Administración de Justicia». IV. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA.

Lección 9. Los tribunales, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios. I. DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES. II. ÓRDENES JURISDICCIONALES. 1. Civil. 2. Penal. 3. Contencioso-Administrativo. 4. Social. III. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES. 1. Órganos jurisdiccionales nacionales. 2. Órganos jurisdiccionales de las Comunidades Autónomas. 3. Órganos jurisdiccionales provinciales. 4. Tribunales de partido. 5. Juzgados de municipio. IV. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN SALAS Y SECCIONES. V. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES Y TRIBUNALES. 1. Orden jurisdiccional civil. 2. Orden jurisdiccional penal. 3. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 4. Orden jurisdiccional social. V. LA OFICINA JUDICIAL. VI. LAS OFICINAS DE JUSTICIA EN LOS MUNICIPIOS.

Lección 10. Extensión y límites de la jurisdicción. I. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL. II. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN INTERNA ESPAÑOLA. 1. En el orden jurisdiccional civil. 2. En el orden jurisdiccional penal. 3. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 4. En el orden jurisdiccional social. III. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 1. Conflictos de Jurisdicción. 2. Conflictos de competencia o conflictos entre los distintos órdenes jurisdiccionales. IV. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN LA UE.

Lección 11. Profesionales de la jurisdicción: jueces y magistrados. I. INTRODUCCIÓN. II. PROFESIONALES DE LA JURISDICCIÓN: JUECES Y MAGISTRADOS. 1. Los Jueces y Magistrados profesionales que forman la carrera judicial. 2. Los Jueces y Magistrados que no pertenecen a la carrera Judicial. 3. Estatuto jurídico.

Lección 12. Profesionales colaboradores de la jurisdicción I: Letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. I. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 1. Estatuto jurídico. 2. Funciones. II. POLICÍA JUDICIAL. III. FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. IV. OTROS CUERPOS E INSTITUCIONES.

Lección 13. Profesionales colaboradores de la jurisdicción II: Abogados, Procuradores y Graduados sociales. I. INTRODUCCIÓN. II. ABOGADOS. 1. Concepto, ingreso y régimen legal. 2. Estatuto jurídico. III. PROCURADORES. 1. Concepto, ingreso y régimen legal. 2. Estatuto jurídico: funciones, derechos, deberes e incompatibilidades. IV. GRADUADOS SOCIALES.

Lección 14. El Ministerio Fiscal. I. INTRODUCCIÓN. II. EL MINISTERIO FISCAL: CONCEPTO, REGULACIÓN Y NATURALEZA. III. REQUISITOS DE INGRESO EN LA CARRERA FISCAL. IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA. V. FUNCIONES. VI. PRINCIPIOS INFORMADORES. 1. Principios de organización estructural interna u orgánicos: unidad de actuación y dependencia jerárquica. 2. Principios de actuación externa o funcionales: legalidad e imparcialidad.

Lección 15. El Tribunal Constitucional. I. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. 1. El TC como órgano supremo. 2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional. 3. El Tribunal constitucional como casación especial. II. ORGANIZACIÓN. 1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional. 2. Funciones del Tribunal. 3. Los Secretarios de Justicia y personal auxiliar. 4. El Secretario General. 5.

Los Letrados. III. FUNCIONES. 1. La protección de los derechos fundamentales. 2. Control constitucional de la legalidad. 3. Complementación del ordenamiento

Lección 16. El Tribunal del Jurado. I. EL JURADO: FUNDAMENTO Y NATURALEZA. II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 1. El jurado español. 2. El jurado europeo. III. REGULACIÓN LEGAL. 1. Modelo de jurado. 2. Competencia y funciones. El veredicto. 3. Capacidad, incompatibilidad, prohibiciones y excusas. 4. Procedimiento de selección y constitución del jurado.

Tercera parte: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ARTÍCULO 24.2 DE LA CONSTITUCIÓN

Lección 17. El derecho a la tutela judicial efectiva. I. LA ACCIÓN: ACCIÓN Y JURISDICCIÓN. II. CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE ACCIÓN. 1. Derecho de acceso a la justicia. 2. Derecho a un proceso con todas las garantías. 3. Derecho a la obtención de una sentencia de fondo, motivada, fundada y congruente. 4. El derecho a la adopción de medidas cautelares. 5. El derecho a la inmodificabilidad y ejecución de las sentencias.

Lección 18. La asistencia jurídica gratuita. I. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. II. SUJETOS. 1. Personas físicas. 2. Personas jurídicas. III. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. IV. CONTENIDO. V. PROCEDIMIENTO.

Lección 19. Los derechos fundamentales del artículo 24.2 de la Constitución I. CONSIDERACIONES GENERALES. II. DERECHO AL «JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY». III. DERECHO «A LA DEFENSA Y ASISTENCIA DE LETRADO». IV. DERECHO «A SER INFORMADO DE LA ACUSACIÓN». V. DERECHO «A UN PROCESO PÚBLICO». VI. DERECHO «A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS». VII. DERECHO «A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS». VIII. DERECHO «A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA». IX. DERECHO «A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y A NO

DECLARARSE CULPABLE». X. DERECHO «A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA».

Cuarta parte: PROCESO

Lección 20. El proceso. I. CONCEPTO. II. NOTAS ESENCIALES. 1. La acción y demás derechos constitucionales de incidencia procesal. 2. Las obligaciones procesales. 3. Las posibilidades y cargas procesales. III. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 1. Especial consideración a los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. IV. EL OBJETO DEL PROCESO. 1. Elementos. 2. Clases de pretensiones. 3. Requisitos formales. V. LA FUNCIÓN DEL PROCESO. 1. Jurídica. 2. Razonada. 3. Completa. 4. Estable. 5. Práctica.

Lección 21. Principios del proceso. I. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO. II. PRINCIPIOS INHERENTES A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO. 1. Contradicción. 2. Igualdad de armas. III. PRINCIPIOS REFERENTES AL OBJETO PROCESAL. 1. El principio dispositivo. 2. El principio acusatorio.

Lección 22. La estructura del proceso. I. CONSIDERACIONES GENERALES. II. EL PROCESO DE DECLARACIÓN. 1. Fase de alegaciones. 2. Prueba. 3. Conclusiones y sentencia. 4. Los recursos. III. EL PROCESO DE EJECUCIÓN. IV. EL PROCESO CAUTELAR.

Lección 23. Clases de procesos. I. INTRODUCCIÓN. II. SISTEMATIZACIÓN: ORDINARIOS, ESPECIALES Y SUMARIOS. 1. Procesos ordinarios. 2. Procesos especiales. 3. Procesos sumarios. III. CLASIFICACIÓN MATERIAL DE PROCESOS. 1. Procesos civiles. 2. Procesos penales. 3. Procesos contencioso-administrativos. 4. Procesos laborales. 5. Procesos constitucionales.

Lección 24. Los actos procesales. I. CONCEPTO. II. REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Lugar de las actuaciones judiciales y de los actos procesales mediante presencia telemática. 2. Tiempo. 3. Inmediación, publicidad y lengua. III. LA

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Supuestos. 2. Tratamiento procesal de la nulidad. 3. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

Lección 25. Clases de actos procesales. I. LOS ACTOS PROCESALES DE LAS PARTES. 1. Actos de postulación. 2. Actos dispositivos. II. LOS ACTOS DEL ÓRGANO JUDICIAL. 1. Actos del Juez. 2. Actos del Letrado de la Administración de Justicia. III. LOS ACTOS DE TERCEROS.

Lección 26. Los actos de comunicación. I. TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN. II. CLASES. 1. Notificaciones en sentido estricto. 2. Emplazamientos. 3. Citaciones. 4. Requerimientos. III. TIEMPO Y LUGAR. 1. Tiempo. 2. Lugar. IV. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN. 1. Por Procurador. 2. La remisión por correo, telegrama o medios semejantes. 3. Comunicación mediante entrega. 4. Comunicación edictal. V. PRÁCTICA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 1. Sujetos obligados. 2. Requisitos y características. 3. LexNet. VI. ACTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS PARTES AÚN NO PERSONADAS O NO REPRESENTADAS POR PROCURADOR. 1. Régimen legal. 2. Determinación del domicilio. VII. ACTOS DE COMUNICACIÓN CON OTROS ÓRGANOS PÚBLICOS. 1. Mandamientos. 2. Oficios. 3. Exposiciones.

Lección 27. Resolución final del Órgano Judicial: la Sentencia. I. CONCEPTO. II. CLASES. 1. Sentencias estimatorias y desestimatorias. 2. Sentencias de enjuiciamiento y sentencias de homologación judicial de los actos de disposición material de la pretensión. 3. Sentencias contradictorias y sentencias en rebeldía. 4. Sentencias constitutivas, declarativas y de condena. 5. Sentencias de ejecución líquida inmediata, a reserva de liquidación y de condenas a futuro. 6. Sentencias de primera instancia, de segunda instancia, de los recursos extraordinarios y de revisión. 7. Sentencias definitivas y firmes. III. FORMA. 1. Encabezamiento. 2. Antecedentes de hecho. 3. Fundamentos de derecho. 4. Fallo. IV. CONTENIDO. 1. Claridad y precisión. 2. Motivación. 3. Congruencia.

Quinta parte: DERECHO PARAPROCESAL

Lección 28. Derecho paraprocesal: mediación y arbitraje. I. INTRODUCCIÓN. II. MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN VÍA NO JURISDICCIONAL: ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA MEDIACIÓN. 1. Principios informadores. 2. Procedimiento. III. Arbitraje. 1. Convenio arbitral. 2. Los Árbitros. 3. Procedimiento.